EXPLICATION DU CHAPITRE DES MENSTRUES

‘Abd ar-Rahman abu ’Imran







https://t.me/dourousabdurahman

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله

والصلاة والسلام على رسول الله

Chapitre des menstrues

Sommaire

❖

Introduction : l'importance de la purification.....5

Les types de purifications :.....5

Le chapitre des menstrues.....7

Les différents types de sangs chez la femme.....7

1. Le sang des menstrues (الحيض).....8

2. Le sang des métrorragies l'istihâda (الاستحاضة).....8

3. Le sang des lochies (النفاس).....8

1. Les menstrues :.....8

Age minimal :.....8

Age maximum.....9

Pas de menstrue avec une grossesse.....9

La durée moyenne des menstrues est entre six et sept jours.....9

La durée minimum est de 24 heures ou un jour et une nuit.....9

La durée maximale des règles est de quinze jours.....9

La durée minimum de pureté.....9

La période de pureté n'a pas de durée maximale.....9

Première problématique.....10

Deuxième problématique.....10

Ce que confirme la médecine moderne.....10

Les treize jugements qu'implique le sang des règles :.....11

Premier jugement : l'interdiction d'accomplir la prière.....11

Deuxième jugement : la levée de l'obligation de la prière.....11

Troisième jugement :.....11

Quatrième jugement : l'interdiction du tawâf autour de la Ka'ba.....12

Cinquième jugement : concerne la récitation du Coran.....12
Sixième jugement : l'interdiction de toucher le mushaf.....13
Septième jugement : l'interdiction de rester dans la mosquée.....13
Huitième jugement : l'interdiction du divorce.....14
Neuvième jugement : l'interdiction du rapport conjugal.....15
Dixième jugement : l'impossibilité de faire une purification valable.....16
Onzième jugement : l'obligation du ghusl quand elles finissent.....16
Douzième jugement : la prise en compte des menstrues dans la période de viduité ('idda).....16
Treizième jugement : la puberté.....16
Lorsque le sang cesse mais qu'elle ne s'est pas encore lavée rituellement, quatre jugements disparaissent :.....17
Sachez que l'interruption du sang est généralement connue par deux moyens :..18
Comment agit la femme qui voit ses règles pour la première fois ?.....19
Ensuite, trois situations peuvent se présenter :.....19
Chapitre de l'istihâda.....19
La confusion entre le sang des menstrues et celui des métrorragies :.....20
Ici, il y a trois étapes à suivre :.....20
Soit la femme a une habitude menstruelle (al-'âda).....20
Important :.....21
Que fait-elle ?.....22
Quand l'habitude n'est plus prise en compte ?.....22
La deuxième façon de procéder est le discernement (at-tamyîz).....22
Et si la femme ne possède ni habitude, ni moyen de différencier le sang par ses caractéristiques,.....23
En résumé.....24
Le changement d'habitude.....25

L'habitude interrompue par une période de pureté.....25
Le jugement de la souffrah et de la koudrah.....26
Chapitre des lochies (النفاس).....26
L'accouchement sans écoulement de sang.....27
Le cas de la fausse couche.....27
La durée des lochies.....27

Introduction : l’importance de la purification

❖

Sachez que la purification en Islam est l'un des principes les plus importants de cette religion.

Elle occupe une place centrale et constitue l'un des objectifs religieux les plus grandioses recherchés par la législation islamique.

Allah تعالى dit :

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

« *Certes, Allah aime ceux qui se repentent et Il aime ceux qui se purifient*. »[1]

Et Allah dit :

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾

« *On y trouve des hommes qui aiment se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient*. »[2]

Le Prophète ﷺ a également montré l'importance de la purification dans de nombreux hadiths.

« *Préservez-vous de l'urine, car la majorité du châtiment de la tombe provient de la négligence à son égard*. »[3]

Ainsi, les textes relatifs à la purification sont extrêmement nombreux dans le Coran et la Sunna.

Et cette purification mentionnée dans les textes est de deux types.

Les types de purifications :

❖

Le premier est une purification morale et spirituelle.

Elle consiste à purifier son cœur du polythéisme, des mauvaises croyances et se purifier des péchers.

[1] Sourate Al-Baqara, verset 222.
[2] Sourate At-Tawba, verset 108.
[3] Rapporté par Al-Hakim (n°653), d'après Ibn 'Abbâs, jugé sahih par At-Tahâwy ; rapporté également d'après Abu Hureyra, jugé hasan par An-Nawawy dans Al-Badr Al-Munir.

Allah تعالى dit :

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

« *Les associateurs ne sont qu'impureté. Qu'ils ne s'approchent donc plus de la Mosquée sacrée après cette année-ci.* »[4]

Et Allah dit :

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

« *Et tes vêtements, purifie-les.* »[5]

Et comme l'a rapporté at-Tabary d'après Ibn Abbas ﷺ: purifie les des péchés.

Également, le Prophète ﷺ disait «*Ô Allah, purifie-moi avec la neige, la grêle et l'eau froide. Ô Allah, purifie-moi des péchés et des fautes. Ô Allah, nettoie-moi d'eux, comme le vêtement blanc est nettoyé de la souillure.* »[6]

Le second est une purification physique et corporelle.

C'est celle qui est liée à l'hygiène, à l'élimination des souillures et aux différents états de pureté légiférés.

Et parmi les aspects magnifiques de cette religion, le lien qui existe entre la purification physique et spirituelle.
De telle sorte où la première et une cause de la deuxième.
Dans le hadith :

« *Lorsque le serviteur musulman (ou croyant) fait ses ablutions et qu'il se lave le visage, sort de son visage tout péché qu'il a regardé de ses yeux. Puis lorsqu'il se lave les mains, sort de ses mains tout péché qu'elles ont commis, avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau. Puis lorsqu'il se lave les pieds, sort tout péché que ses pieds ont touché, avec l'eau, ou avec la dernière goutte d'eau, jusqu'à ce qu'il sorte pur de tous ses péchés.* »[7]

Ainsi, la purification du corps et de l'âme sont étroitement liées et ont une place immense en Islam.

C'est la raison pour laquelle les règles relatives à la purification sont extrêmement nombreuses et parfaitement détaillées.

On dit à Salmân : « *Votre prophète vous a enseigné toute chose, jusqu'à la manière de faire ses besoins* ? » Il répondit : « *Oui. Il nous a interdit de faire face à la qibla*

[4] Sourate At-Tawba, verset 28.
[5] Sourate Al-Muddaththir, verset 4.
[6] Rapporté par 'Abdullah ibn Abî Awfâ rapporté par Muslim (n°476)
[7] Rapporté par Abu Hureyra,rapporté par Muslim (n°244).

pour uriner ou déféquer, de nous purifier avec la main droite, de nous purifier avec moins de trois pierres, ou de nous purifier avec des excréments ou un os. »[8]

Et parmi les chapitres les plus importants de cette question, particulièrement pour la femme, se trouvent le chapitre des règles et des lochies.

C'est pourquoi les savants lui ont accordé une attention particulière et ont longuement écrit à leur sujet.

Le chapitre des menstrues

❖

Sachez que le chapitre des menstrues et des lochies est certainement un des chapitres dans la jurisprudence qui compte parmi les plus difficile.

An-Nawawy (qu'Allah lui fasse miséricorde) dit :

« *Sache que le chapitre des menstrues est l'un des chapitres les plus complexes et les plus délicats* » Fin de citation. [9]

Cheikh al-'Utheymin (qu'Allah lui fasse miséricorde) dit également « *Ce chapitre est considéré comme un des plus compliqués par les jurisconsulte* »[10]

Cette complexité dans ce chapitre s'explique par le nombre important de règles basées l'observation de l'état des femmes par les savants.
Seulement, les femmes étant différentes les unes des autres, cette observation peut varier d'un savant à l'autre, et l'effort d'interprétation dans ces questions a été particulièrement présent. Ce qui a entraîné énormément de divergences.

Cependant, je tenterai de simplifier et résumer les questions essentielles de ce chapitre en me basant sur les paroles des gens de sciences.

وبالله التوفيق

Les différents types de sangs chez la femme

❖

Les savants mentionnent que le sang qui sort des parties intimes la femme se divisent en trois catégories :

[8] Rapporté par Salmân Al-Fârisy ; authentifié par Muslim, Sahih Muslim (n°262).
[9] Al-majmou', de l'imam An-Nawawi.
[10] : Al-moumti', de cheikh al-'Utheymin.

1. Le sang des menstrues (الحيض)

2. Le sang des métrorragies l'istihâda (الاستحاضة)

3. Le sang des lochies (النفاس)

Ainsi, nous diviseront cette étude en trois parties en abordant chacun de ces types de sang en détail :

1. Les menstrues :

❖

C'est le sang naturel des règles qui provient de l'utérus et apparaît généralement à des périodes habituelles chez la femme.
Ce sang ne survient généralement que chez une femme en âge de procréer.

Cela implique donc d'exclure le sang qui apparaît :
chez une fille trop jeune
chez une femme ayant dépassé un certain âge
chez la femme enceinte selon la majorité des savants.

Par ailleurs, les menstrues constituent un cycle naturel qui comporte nécessairement un début, une fin, ainsi qu'une période de pureté avant le retour du cycle suivant.

Ainsi, les savants ont étudié des questions telles que :

- l'âge minimal des menstrues ;
- l'âge auquel elles cessent habituellement ;
- la durée minimale et maximale des menstrues ;
- la durée minimale de pureté entre deux cycles ;

Ces questions comptent parmi les plus importantes pour comprendre les règles du chapitre des menstrues.

Age minimal :

Neuf ans chez l'immense majorité des savants ce qui veut dire que le sang qui viendrait avant que neuf années lunaires soient complétées n'aura pas le jugement des menstrues.

Et fut rapporté de Aicha une parole qui va dans ce sens.

De même que Shafi'y a rapporté qu'à son époque une femme de 21 ans était grand-mère.

Donc, tout sang qui s'écoulerai chez une fille dont l'âge n'a pas atteint neuf années lunaires révolu ne sera pas celui des menstrues.
Elle n'aura pas à respecter les règles relatives à cela des menstrues mais elle observera ce qui est spécifique aux sangs des métrorragies qu'on va aborder après.

Age maximum

Pour les menstrues, les paroles des savants sont nombreuses entre 50, 55, 60 et 70.

En réalité ce qui est à prendre en compte c'est l'arrivée de la ménopause chez la femme, qui généralement survient vers 50 ans.

Pas de menstrue avec une grossesse.

Ce qui signifie que le sang qui coule pendant la grossesse n'a pas le même jugement que les règles, il n'implique pas le délaissement de la prière et du jeûne, ni l'abstinence etc.
Et c'est l'avis de l'école de l'imam Ahmed et d'autres.

La durée moyenne des menstrues est entre six et sept jours.

Conformément au hadith de Hamna que nous allons aborder.

La durée minimum est de 24 heures ou un jour et une nuit.

Ce qui signifie que si le sang s'interrompt avant 24 heures et ne revient pas, ce sang n'est pas celui des règles, elle rattrape ses prières et son jeûne.
C'est l'avis des deux imams Shafi'y et Ahmed.

La durée maximale des règles est de quinze jours.

Ce qui veut dire qu'après il ne s'agit plus de sang des règles et on va en parler.
C'est l'avis des savants des écoles Hanbalites et Shafi'y.

La durée minimum de pureté

Entre deux périodes de menstrues est de 13 jours.
Ce qui signifie que si du sang apparait avant l'écoulement des 13 jours depuis la fin la fin des dernières règles, il ne s'agit pas du nouveau cycle.

La période de pureté n'a pas de durée maximale.

Remarques :
Les mois et les années mentionnés ici sont lunaires.
De même qu'un léger décalage de un ou deux jours, ou un mois ou deux dans les années n'impacte pas le jugement chez beaucoup de savants et c'est l'avis retenu

chez les Shafi'ys.
Et al-Mardâwy le hanbaly dit « *C'est ce vers quoi je penche* ».[11]

Comme je le disais, le chapitre des menstrues est un chapitre où il y a énormément de divergences.
Et la plupart des dates qui sont mentionnées, ces périodes, ces durées exprimées en nombre de jours ou d'années, reviennent à une analyse de l'état des femmes faite par les savants.

Certains savants comme al-'Utheymin, Ibn Baz et Ibn Taymya, et c'est notamment l'avis de l'école malékite, disent qu'il n'y a ni âge maximum, ni âge minimum, ni durée minimale, ni durée maximale pour les règles.

Seulement, bien que cet avis puisse paraitre plus simple, il implique beaucoup de problématiques.

Première problématique

Cela impliquerait tout écoulement de sang vaginal, aura le jugement des règles. Or beaucoup de femmes ont des écoulements qui peuvent durer une demi-journée, particulièrement avec les moyens de contraception aujourd'hui qui peuvent dérégler les hormones. Cela impliquerait que la femme, dans un même mois, puisse à plusieurs reprises se considérer en état de menstrues.

Deuxième problématique

Cela impliquerait aussi que, dans beaucoup de cas, la femme atteinte de métrorragies se considère en état de règles, puisqu'il n'y aurait pas de durée maximale alors que la majorité des savants voient une durée maximale.

Ce que confirme la médecine moderne

Les études médicales contemporaines ont justement prouvé qu'il y a un processus biologique qui ne peut être transgressé : l'évacuation de la muqueuse utérine pendant les menstrues ne peut durer quelques heures seulement, ni se prolonger indéfiniment. Le processus des règles respecte une forme de temporalité biologique, de même que l'évacuation du sang des règles ne peut durer plus de quinze jours.

C'est pour cette raison que les savants ont cherché à déterminer des périodes précises, afin justement qu'il n'y ait pas de confusion, et que les femmes puissent s'appuyer sur des repères clairs pour savoir si elles sont en état de métrorragies ou non.

Même si les deux avis existent, comme je le disait, la majorité s'accorde à dire que le cycle des menstrues est déterminé par des périodes.

[11] : Al-Inssâf de l'imam al-Mardâwy.

Les treize jugements qu'implique le sang des règles :

❖

Premier jugement : l'interdiction d'accomplir la prière.

En raison de la parole du Prophète ﷺ :

« *Lorsque les menstrues arrivent, délaisse la prière.* »[12]

Ibn Abd Al-Bâr dit :

« *Et cela fait l'objet d'un consensus des savants musulmans.* » [13]

Deuxième jugement : la levée de l'obligation de la prière.

C'est-à-dire qu'au-delà de la simple interdiction de prier en état de menstrue, l'obligation elle-même ne la concerne plus.
Ce qui implique qu'elle n'a pas à rattraper ces prières manquées.

En raison de la parole de 'Â'isha رضي الله عنها :

« *Nous avions nos menstrues à l'époque du Messager d'Allah ﷺ On nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière.* »[14]

Ibn Abd Al-Bâr a dit « *Les savants des premières générations et des générations suivantes, ainsi que les jurisconsultes des différentes contrées, sont tous d'avis que la femme en état de menstrue ne prie pas et ne rattrape pas les prières manquées durant cette période.*

Seuls certains groupes parmi les Kharijites contredirent cela. »[15]

Troisième jugement :

Les menstrues empêchent le jeûne, mais son rattrapage est obligatoire.

C'est-à-dire que contrairement à la prière, l'obligation du jeûne la concerne, seulement elle ne peut l'accomplir en état de menstrue, donc elle le rattrape après.

Conformément au hadith de 'Â'isha précédent ainsi que par la parole du Prophète ﷺ :

[12] Rapporté par 'Â'isha ; Al-Bukhâry (n°331) et Muslim (n°333).
[13] Al-istidhkâr, d'Ibn Abd Al-Barr.
[14] Rapporté par 'Â'isha ; Al-Bukhâry(n°315) et Muslim (n°335).
[15] Al-istidhkar, d'Ibn Abd Al-Barr.

« *N'est-il pas vrai que lorsque l'une d'entre vous a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas ?* »

Elles répondirent :

« *Certes.* »[16]

Et la différence entre le jeûne et la prière quant au rattrapage réside dans le fait que la prière est fréquente et répétée, de sorte que son rattrapage serait pénible, contrairement au jeûne qui n'est obligatoire qu'une seule fois dans l'année.

Elle doit donc rattraper le jeûne et elle a jusqu'au ramadan suivant pour le faire comme Aicha a rapporté qu'elle ne pouvait rattraper ses jours de jeûne que pendant Sha'ban car elle était au service du Prophète. [17]

Quatrième jugement : l'interdiction du tawâf autour de la Ka'ba.

En raison de la parole du Prophète ﷺ adressée à 'Â'isha lorsqu'elle eut ses menstrues :

« *Fais tout ce que fait le pèlerin, sauf que tu ne feras pas le tawâf autour de la Maison jusqu'à ce que tu sois purifiée.* »[18]

Cinquième jugement : concerne la récitation du Coran.

C'est-à-dire à voix haute, quant à la récitation dans son cœur sans bouger la langue et les lèvres c'est permis par le consensus.

Sachez que la majorité des savants dans les écoles considèrent que la lecture du coran de vive voix est interdite à la femme en état de menstrue.

Ils se basent sur un hadith : « *La femme ayant ses menstrues et la personne en état de janâba ne lisent rien du Coran.* »[19]

An-Nawawy a dit : Ce hadith est rapporté par at-Tirmidhy et al-Bayhaqy d'après Ibn 'Umar رضي الله عنهما, mais at-Tirmidhy et al-Bayhaqy l'ont jugé faible. » fin

L'authentification de ce texte est la cause de la divergence dans cette question, mais comme l'a dit at-Tirmidhy dans son Jami' :

« Et c'est l'avis de la majorité des gens de science parmi les Compagnons du Prophète ﷺ, les Tâbi'in et ceux qui sont venus après eux, tels que Sufyan ath-Thawry, Ibn Al-Mubârak, Ash-Shâfi'y, Ahmad et Ishâq.

---

[16] Rapporté par Al-Bukhâry (n°1951).
[17] Rapporté par Al-Bukhary et Muslim.
[18] Rapporté par 'Â'isha ; Al-Bukhâry (n°305) et Muslim (n°1211).
[19] Rapporté par At-Tirmidhy (n°131) et Ibn Mâjah (n°596), d'après Ibn 'Umar ; jugé faible (da'îf) par Al-Mubârakfûry dans Tuhfat Al-Ahwadhy.

Ils disaient :

"*La femme menstruée et la personne en état de janâba ne récitent rien du Coran, sauf éventuellement une partie de verset, un mot ou quelque chose de semblable*."

Et ils autorisaient à la personne en état de janâba et à la femme menstruée le tasbih (dire : Subhân Allah), le tahlil (dire : Lâ ilâha illa Allah) ainsi que les autres formes de rappel d'Allah. »

Il existe cependant un deuxième avis, adopté par certains de nos savants contemporains comme Ibn Baz, Albany et al-'Utheymin : qu'il est permis quand elle craint d'oublier le coran, de le lire.
C'est un avis qui est également rapporté de Malik et Ahmed dans une de leurs deux paroles à ce sujet.

Wa Llah a'lem.

Sixième jugement : l'interdiction de toucher le mushaf.

En raison de la parole d'Allah :

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾

« *Ne le touchent que les purifiés*. »[20]

Et en raison de la parole du Prophète ﷺ adressée à 'Amr ibn Hazm :

« *Ne touche le Coran que lorsque tu es en état de pureté*. »[21]

Al-Mâwardy dit « *De plus, ceci fait l'objet d'un consensus des Compagnons. Cela a été rapporté de :'Aly ibn Abi Tâlib, Sa'd ibn Abi Waqqâs, 'Abdullâh ibn 'Umar, et aucun Compagnon ne les a contredits sur cette question* »[22]

Septième jugement : l'interdiction de rester dans la mosquée.

Conformément au hadith de Oum Salama, le Prophète ﷺ a dit « *Je n'autorise pas la mosquée pour une personne en état d'impureté majeure et une femme menstruée* »[23]

Quant au fait de traverser la mosquée point de mal si elle en a besoin.

Et Allah a dit :

---

[20] Sourate Al-Wâqi'ah, verset 79.
[21] Extrait de la lettre du Prophète ﷺ à 'Amr ibn Hazm ; rapporté par Mâlik dans Al-Muwatta' (sous forme de balâgh) ; jugé hasan (chaîne connectée) par Abû Zur'a Ar-Râzî dans As-Sunan Al-Kubrâ d'Al-Bayhaqy ; également rapporté par Ibn Hibbân (n°6559) et At-Tabarâny dans al-kabir (n°3301).
[22] Al-hâwy, d'Al-Mâwardy.
[23] Abu Daoud et authentifié par Ibn Khouzeyma. Il y a beaucoup de divergence sur son authenticité et cheikh Ibn Baz a une parole qui souligne son acceptation.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾

« *Ô vous qui avez cru ! N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, ni en état de grande impureté, sauf en passant simplement (par le lieu de prière).* »

[24]

Également le Prophète ﷺ dit à 'Â'isha رضي الله عنها :

« *Passe-moi la khumrah dans la mosquée.* »

(La khumrah étant une petite natte tressée sur laquelle il priait ﷺ.)

Elle répondit :

« *Je suis en état de menstrues.* »

Il lui dit alors :

« *Tes menstrues ne sont pas dans ta main.* »[25]

Cheikh Ibn Baz dit :

« *C'est à dire qu'il n'y a aucun mal à ce qu'elle entre dans la mosquée pour prendre ce dont elle a besoin. Ce qui est interdit, c'est de s'y asseoir ou d'y demeurer.*

Quant au fait de traverser la mosquée, ou d'y entrer pour un besoin puis d'en ressortir sans s'y asseoir, cela ne pose aucun problème, conformément au noble verset et au hadith mentionné. »

Huitième jugement : l'interdiction du divorce.

D'après Ibn 'Umar رضي الله عنهما, il divorça de son épouse alors qu'elle était en période de menstrues. 'Umar interrogea alors le Prophète ﷺ à ce sujet, et il répondit :

« *Ordonne-lui de la reprendre, puis qu'il la divorce alors qu'elle est en état de pureté ou enceinte.* »[26]

Et la majorité des savants voit que le divorce est quand même effectif s'il le prononce et sera décompté des trois fois.
Seulement, il doit la reprendre et s'il tient toujours à la divorcer il devra le faire dans sa période de pureté sans l'avoir touché.

[24] Sourate An-Nisa, verset 43.
[25] Rapporté par 'Â'isha ; Muslim (n°298).
[26] Rapporté par Al-Bukhary et Muslim.

Neuvième jugement : l'interdiction du rapport conjugal.

En raison de la parole d'Allah :

﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾

« *Éloignez-vous donc des femmes durant les menstrues et ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles deviennent pures*. »[27]

Et c'est un consensus chez les savants même s'ils divergent sur la gravité de ce péché est-ce un grand ou un petit péché.

Celui qui fait cela doit s'acquitter d'une expiation d'un dinar ou d'un demi-dinar.

Cela en raison du hadith d'Ibn 'Abbâs rapportant que le Prophète ﷺ a dit au sujet de celui qui a un rapport avec sa femme alors qu'elle a ses menstrues :

« *Qu'il donne en aumône un dinar ou un demi-dinar*. »[28]

Cheikh al-'Utheymin voit que ce hadith est authentique.[29]

Et l'imam Shafi'y, dans son ancien avis, a différencié entre les deux expiations par le moment où survient l'acte : au début des règles quand le sang est abondant par un dinar et vers la fin par un demi.

Et d'autres disent qu'il a le simplement le choix.
Un dinar correspond à 4,25 grammes d'or.

En revanche, il est permis de jouir d'elle autrement que par le rapport comme des préliminaires tout en évitant toute forme de pénétration.

En raison de la parole du Prophète ﷺ :

« *Faites tout sauf le rapport*. »[30]

Et Aicha fut questionnée par le célèbre tabi 'y Masrouq « Q*u'est-il licite à l'homme de sa femme menstruée ?* » Elle répondit : « *Tout sauf son vagin* ». [31]

Quant au hadith 'Â'isha رضي الله عنها a dit :

« *Le Messager d'Allah ﷺ me demandait de mettre un pagne puis il me touchait alors que j'avais mes menstrues*. »[32]

---

[27] Sourate Al-Baqara, verset 222.
[28] Rapporté par Ibn 'Abbâs ; Abu Dâwud (n°2169) et Ahmad (n°2121 et 2122) ; jugé sahih mawqûf par Al-Albâny. Les savants divergent : certains y voient une parole du Prophète ﷺ (marfû'), d'autres un avis personnel d'Ibn 'Abbâs (mawqûf).
[29] Al-moumti', de Cheikh al-'Utheymin.
[30] Rapporté par Muslim (n°302).
[31] Rapporté par 'abd Ar-Razâq, ad-Dârimy et at-Tabary par une chaine de transmission bonne.
[32] Rapporté par 'Â'isha ; Al-Bukhâry (n°300).

Ibn Rajab a dit que le fait de se protéger avec un vêtement était dû à l'abondance du sang au début du cycle comme mentionné dans une version de ce hadith rapporté par Muslim où il est stipulé explicitement que c'était au début des règles.

Et cela reste dans tous les cas préférables conformément à ce hadith.

An-Nawawy dit « *Quant au fait que le Prophète ﷺ jouissait de ses épouses au-dessus du pagne (izâr), c'est préférable (mustahabb), afin de concilier entre ses paroles et ses actes*. »[33]

En résumé, il est permis à l'homme de profiter de son épouse en état de menstrues en dehors du rapport sexuel. Selon l'avis de l'imam Ahmad, d'Ibrâhim An-Nakha'y, d'Al-Awzâ'y, de Sufyan Ath-Thawry, d'Ishâq, d'Ibn Al-Mundhir et d'Ibn Hazm, cela est permis même dans la zone comprise entre le nombril et les genoux, sans qu'une séparation par un vêtement soit obligatoire.

Cependant, il est préférable qu'un vêtement sépare le corps de la femme de celui de l'homme et particulièrement si le sang est abondant.

Wa Llah a'lem.

Dixième jugement : l'impossibilité de faire une purification valable.

C'est-à-dire qu'aucune purification n'est valide tant que l'état de menstrue reste.

Onzième jugement : l'obligation du ghusl quand elles finissent.

En raison de la parole du Prophète ﷺ :

« Délaisse la prière durant les jours où tu avais l'habitude d'avoir tes menstrues, puis lave-toi et prie. »[34]

Et il lui incombe de s'empresser à accomplir le ghusl comme l'a mentionné cheikh Fawzan.

Douzième jugement : la prise en compte des menstrues dans la période de viduité ('idda).

Comme c'est détaillé dans le chapitre des délais de viduité.

Treizième jugement : la puberté.

Parmi les signes de la puberté, l'apparition des menstrues.
Ce qui signifie que si une femme qui n'a aucun autre signe des signes de la puberté, on considère qu'elle devient pubère à l'apparition de ses premières règles.

[33] Al-majmou', de l'imam An-Nawawy.
[34] Rapporté par 'Â'isha ; Al-Bukhâry (n°306) et Muslim (n°333).

Lorsque le sang cesse mais qu'elle ne s'est pas encore lavée rituellement, quatre jugements disparaissent :

1. La levée de l'obligation de la prière prend fin ;

Dès que le sang s'interrompt clairement et que la femme sait que son cycle est terminé, l'obligation de la prière la concerne à nouveau.

Et la règle concernant la prière obligatoire est la suivante : toute femme responsable religieusement (mukallafa) et pure, même sans avoir encore accompli le ghusl, qui atteint le temps d'une prière obligatoire, ne serait-ce que le temps d'un takbir, doit l'accomplir.

Ainsi, si une femme voit ses menstrues arrivées après le début de la prière de Zohr et n'a pas eu le temps de la prier, elle devra la rattraper après ses règles.

De même que si le sang des menstrues s'arrête quelque instant avant le coucher du soleil ou son lever, elle devra prier le magreb et le fajr.

Et les savants hanbalites et shafy'ites disent qu'elle doit accomplir cette prière et celle qui peut être regroupée avec elle en cas d'excuse.
Par exemple, la prière de 'asr en cas de voyage peut être regroupée avec zohr, donc elle prie zohr et asr.
Même si elle n'a pas eu le temps de faire le ghousl avant le coucher du soleil.

Ibn Aby Shayba rapporte d'après Ibn Abbas : « *Lorsqu'elle devient pure avant le Maghreb elle prie Zohr et Asr.* »
Et la même chose est rapporté de Abdurahman Ibn Awf et parmi les tabi'y de Ibn Almoussayb, 'Atâ, Ibrahim, Tawouss et d'autres et c'est l'avis de Ahmed, Shafi'y et Ibn Taymya a dit que c'était également une des paroles de Malik. [35]

Et si le sang s'arrête dans le temps de al'icha, elle prie magreb et icha.

2. L'empêchement de la validité de la purification disparaît ;

Donc son ghusl est valide ainsi que ses ablutions.

3. L'interdiction du jeûne disparaît ;

Car il est permis à la personne en état d'impureté majeure de jeuner donc il en est de même pour la femme dont le sang s'est arrêté mais n'a pas encore fait le ghusl.

Conformément au hadith de Aicha et Um Salama « *Le Messager d'Allah ﷺ se réveillait au matin en état de grande impureté (janâbah) à la suite d'un rapport conjugal, et non d'un rêve, durant le mois de Ramadan, puis il jeûnait*. »[36]

[35] : Al-Moussnaf de Ibn Abi Shayba (n°7282/3/4/5/6)
[36] Rapporté par 'Â'isha et Umm Salama ; Muslim (n°1109) et Al-Bukhâry (n°1926).

Et si elle devient pure pendant la journée, les savants divergent est-ce qu'elle doit s'abstenir de manger même si elle a mangé au début de ce jour ?
Les savants de l'école hanbalite et Hanafite voient qu'elle doit s'abstenir de manger et boire car la cause de l'empêchement du jeûne a disparu.

Le deuxième avis, celui des malikites et shafy'ites et qu'elle n'a pas à s'abstenir et ce fut rapporté du grand compagnon Ibn Mas'oud. Et dans tous les cas elle devra rattraper ce jour même si elle s'abstient car elle ne l'a pas jeuné en entier.

4. L'interdiction du divorce disparaît.

Car l'interdiction du divorce était liée à l'allongement de la période de viduité ; cette raison a alors disparu.

Quant autres interdictions, elles demeurent, comme la lecture du Coran, les rapports etc jusqu'à ce qu'elle fasse le ghusl.

Allah a dit :

﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾

« *Ne les approchez pas jusqu'à ce qu'elles deviennent pures ; puis lorsqu'elles se sont purifiées, alors allez à elles*. »[37]

Mujâhid a dit :

« *Jusqu'à ce qu'elles se lavent rituellement*. »

Si elle ne trouve pas d'eau, elle accomplit le tayammum et le rapport devient alors permis, car le tayammum tient lieu du ghusl.

Et si le tayammum permet la prière, alors il permet à plus forte raison ce qui est moindre que cela.

Sachez que l'interruption du sang est généralement connue par deux moyens :

- L'apparition d'un liquide blanc qui suit les règles qu'on nomme en arabe *al-qassatou al-bayda*.
  Comme il fut rapporté : « Les femmes envoyaient à 'Â'isha رضي الله عنها des bandelettes de coton imbibées de souffrah (écoulement jaunâtre) provenant du sang des règles. Elle leur disait alors : "*Ne vous hâtez pas, jusqu'à ce que vous voyiez al-qassatou al-bayda* (l'écoulement blanchâtre).[38]

- L'absence totale de toute trace de sang à l'intérieur.

[37] Sourate Al-Baqara, verset 222.
[38] Authentifié comme authentique par An-Nawawy, mentionné par Al-Bukhâry sous forme de ta'liq (rattachement sans chaîne complète). Rapporté par Mâlik (n°189).

Très bien, maintenant que nous avons mentionné les principales règles relatives aux menstrues, il convient d'aborder le cas de ce que les savants appellent la débutante (المبتدأة), c'est-à-dire la femme qui voit ses règles pour la première fois.

Il s'agit d'un chapitre dans lequel les jurisconsultes ont longuement divergé et qu'ils ont étudié avec une attention particulière.

Comment agit la femme qui voit ses règles pour la première fois ?

1. Dès qu'elle voit le sang, elle cesse la prière et s'abstient de jeûner car la base dans le sang qui sort des partes intimes chez la femme est qu'il soit celui des menstrues jusqu'à preuve du contraire.

Ensuite, trois situations peuvent se présenter :

- Soit le sang s'interrompt avant la durée minimale des menstrues
  Si l'écoulement de sang dure moins de 24 heure, il ne s'agit pas des règles car leur durée minimale est d'un jour et une nuit.
  Elle reprend alors immédiatement la prière et le jeûne si c'est le ramadan et elle rattrape les prières manquées.

- Soit il se poursuit pendant une durée comprise entre la durée minimale et la durée maximale des menstrues
  Dans ce cas, il s'agit bien du sang des menstrues, elle respecte les règles relatives à ce chapitre jusqu'à ce que le sang s'interrompe, puis elle fait le ghusl et n'a rien à rattraper excepter le jeûne comme nous l'avois mentionné précédemment.
  Et ceci est un avis dans le madhab Hanbaly et c'est l'avis de Cheikh Al-'Utheymin, Ibn Baz et al-Fawzan.

- Soit il dépasse la durée maximale des menstrues, plus de quinze jours.

Dans ce cas, lorsque les écoulements durent plus que la durée maximale d'un cycle menstruel, on sait avec certitude qu'elle est atteinte de métrorragies (al-istihâda).

Elle devra donc agir selon les règles relatives à ce cas que nous allons aborder tout de suite dans la deuxième partie.

Chapitre de l'istihâda

❖

L'istihâda désigne un écoulement de sang vaginal anormal. Il ne s'agit pas du même sang que celui des règles et n'a pas le même jugement.

En effet, le sang des menstrues implique les treize jugements que nous avons mentionnés précédemment, tels que l'interdiction de prier, la levée de l'obligation de la prière, l'interdiction des rapports intimes, et ainsi de suite.

L'istihâda, en revanche, n'implique que deux choses :

- L'obligation de laver le sang qui est sortie et s'en protéger avec une serviette par exemple avant les ablutions.
- L'obligation de faire les ablutions pour chaque temps de prière.

Comme cela est établi par le hadith rapporté par 'Â'isha, lorsque Fâtima bint Abi Hubaysh vint interroger le Prophète ﷺ au sujet des métrorragies. Il lui dit :

« *Lorsque les menstrues arrivent, délaisse la prière. Et lorsqu'elles s'en vont, lave le sang qui est sur toi et prie. Puis fais les ablutions pour chaque prière*. »[39]

Une fois qu'elle a fait ça, elle ne prend pas en compte le sang qui coule, elle prie et sa prière est valide car elle a le même jugement que celui qui a de l'incontinence.
Et il fut rapporté que la femme du Prophète ﷺ Oum Salama a fait al'i'ikaf et qu'elle atteinte de métrorragie et qu'elle plaçait un récipient en dessous d'elle à cause du sang qui coulait lorsqu'elle priait.
Dans une version rapportée par an-Nasâ'y et ce hadith est dans al-Bukhâry sans la mention de la prière.

Donc, elle peut lire le coran, le toucher, son mari peut avoir des rapports avec et elle jeûne et prie.

La confusion entre le sang des menstrues et celui des métrorragies :

Le problème dans le chapitre des métrorragies survient lorsque ce sang se confond avec celui des règles.
Soit parce qu'elles sont continues, soit parce qu'elles viennent en prolongement des règles.
Et dans les deux cas, il est nécessaire de distinguer les écoulements des menstrues de ceux des métrorragies car ils n'ont pas le même jugement.

Comment doit-elle faire ?
Comment peut-elle différencier le sang de menstrues de celui des métrorragies ?

Ici, il y a trois étapes à suivre :

Soit la femme a une habitude menstruelle (al-'âda).

Il s'agit du fait que la femme ait ses règles à peu près à la même période chaque mois et durant une durée relativement semblable.

[39] Rapporté par 'Â'isha ; Al-Bukhâry (n°228).

Donc, l'habitude englobe le nombre de jours et la période où elle survient.

Selon l'imam Ahmad, l'habitude est considérée comme établie lorsque le cycle se répète trois fois consécutives de manière similaire.

Car le Prophète ﷺ a dit à Fâtima bint Abi Hubaysh : « *Observe la durée habituelle de tes menstrues*. »

Ce hadith est rapporté par Ahmad et d'autres. Bien que son authenticité fasse l'objet d'une divergence, Ibn Hazm l'a jugé authentique et Muhammad al-Amîn ash-Shinqity considère que certaines de ses voies de transmission sont au minimum acceptable.

Dans ce hadith, le Prophète ﷺ a employé le terme « menstrues » au pluriel.
Or le pluriel en langue arabe commence à partir de trois.

Cette habitude permettra à la femme distinguer les jours de menstrues de ceux de métrorragies.

Par exemple, une femme dont les écoulements sont permanents, elle sait qu'en temps normal ses règles arrivent le 10 du mois et durent 6 jours.
Lorsque le 10 arrive elle considère qu'il s'agit du sang des règles pendant six jours puis fait le ghusl et le reste des jours sont ceux des métrorragies.

Conformément au hadith au hadith rapporté par 'Â'isha, lorsqu'une femme se présenta au Prophète ﷺ et lui dit : « *Ô Messager d'Allah, je suis une femme atteinte de métrorragies et je ne suis jamais pure. Dois-je toujours délaisser la prière* ? » Le Prophète ﷺ lui répondit : « *Non, ceci est dû à une veine, cela ne fait pas partie des règles. Lorsque tes règles arrivent, délaisse la prière. Puis lorsqu'elles s'en vont, lave le sang qui est sur toi et prie*. »[40]

Dans ce hadith, le Prophète ﷺ a orienté cette femme, qui avait un écoulement de sang continu, vers son habitude afin de distinguer les jours de menstrues de ceux des métrorragies.

Important :

Si l'écoulement de sang dépasse quinze jours, à ce moment nous savons avec certitude qu'elle est atteinte de métrorragies : elle doit donc s'empresser de faire le ghusl et reprendre la prière.
Seulement, elle devra également rattraper les prières qu'elle a manquées depuis la fin de son cycle habituel.
Car le sang qui est venu ensuite était celui des métrorragies et non celui des règles.

[40] Al-Bukhâry (n°228).

An-Nawawi dit « *Si le sang perdure au-delà des quinze jours, on sait alors qu'elle est atteinte de métrorragies. Elle prend donc en compte son habitude, fait le ghusl et rattrape les prières qu'elle a manqué des jours écoulés depuis la fin de sa période habituelle. Et si le sang perdure jusqu'au mois suivant, elle fera le ghusl à la fin de sa période habituelle car nous avons la certitude qu'elle est en métrorragies par rapport au mois précédent.* »[41]

Prenons un exemple. Une femme a pour habitude d'avoir son cycle menstruel le dix du mois, pendant six jours. Le dix du mois arrive, les règles commencent et durent jusqu'au seize. Puis le dix-sept, les écoulements sont toujours présents. Le dix-huit, le dix-neuf, et ainsi de suite. La femme ne sait pas quoi faire, donc elle reste indisposée : elle ne prie pas, elle ne jeûne pas.

Jusqu'à ce qu'elle arrive au vingt-cinq, c'est-à-dire que cette fois-ci, quinze jours se sont écoulés depuis le début du sang. Or on a dit que quinze jours est la durée maximale des menstrues. À partir de ce moment, elle a la certitude qu'elle est en état de métrorragies.

Que fait-elle ?

Elle fait immédiatement le ghusl. Elle reprend la prière, et reprend le jeûne s'il y avait un jeûne obligatoire.
Et pour les jours qui se sont écoulés depuis la fin de son cycle normal, c'est-à-dire à partir du dix-sept, elle devra rattraper les prières de ces jours-là : celles du dix-sept, du dix-huit, du dix-neuf, du vingt, du vingt-et-un, du vingt-deux, du vingt-trois, du vingt-quatre et du vingt-cinq.

Car le sang qui s'est écoulé durant ces jours n'était pas celui des menstrues, mais celui des métrorragies car sa période finie en temps normal le 16.

Quand l'habitude n'est plus prise en compte ?

Si l'habitude de la femme ne cesse de changer et de se déplacer, on ne la prend plus en compte. On considère alors qu'elle n'en a pas, au même titre que la femme qui a ses règles pour la première fois.

Ici, on revient à un deuxième principe, une deuxième étape : celle du discernement.

La deuxième façon de procéder est le discernement (at-tamyîz).

Il s'agit de la capacité à distinguer le sang des règles du sang des métrorragies.

En effet, le Prophète ﷺ a dit : « *Certes, le sang des règles est un sang sombre qu'on reconnaît.* » Et dans certaines versions « *qui possède une odeur.* »[42]

[41] Al-Majmou', de l'imam An-Nawawy.
[42] Rapporté par Abu Dâwud (n°226) et An-Nasâ'y (n°360), authentifié par Al-Albâny et Ibn Hibbân. Ibn Daqiq Al-'Id dit que ses rapporteurs sont les mêmes que ceux de Muslim dans son Sahih.

Le sang des règles présente généralement certaines caractéristiques liées à sa couleur, son odeur ou sa consistance, contrairement au sang des métrorragies qui ressemble davantage au sang habituel du reste du corps.

Quant à la couleur :

Les savants disent que le sang qui sort de la femme a quatre couleurs différentes :

1. **Le rouge extrêmement foncé**, qui peut ressembler au noir. C'est ce que le Prophète ﷺ a mentionné dans le hadith : « *Certes, le sang des règles est noir.* ».[43]
   Les Arabes emploient le terme « noir » pour désigner ce qui est rouge très foncé.

2. **Le rouge** : la couleur du sang que nous connaissons.

3. **La koudrah** : des pertes brunâtres.

4. **La souffrah** : des pertes jaunâtres.

Généralement, le sang des règles se situe dans la première couleur, le rouge très foncé, mais pas systématiquement.

Ainsi, lorsque le sang aura cette couleur rouge foncé, la femme pourra distinguer les jours des règles de ceux des métrorragies.
Quand les écoulements foncés s'interrompront, elle fera le ghusl et reprendra la prière immédiatement.

Quant à la texture, le sang des règles est généralement plus épais et certains disent qu'il ne solidifie pas comme le sang habituel.

Quant à son odeur, comme mentionné dans le hadith, le sang des règles a généralement une odeur particulière contrairement à celui des menstrues.

Donc, lorsque le sang possède ces caractéristiques, la femme peut aisément différencier les jours des règles de ceux des métrorragies. Par exemple, imaginons qu'elle constate qu'à partir du dixième jour le sang a changé de texture et d'odeur en devenant plus semblable au sang normal. Elle fait le ghusl et sait que ce qui vient après est le sang des métrorragies et non celui des règles.

Et si la femme ne possède ni habitude, ni moyen de différencier le sang par ses caractéristiques,

elle va alors revenir aux habitudes générales des femmes c'est-à-dire six à sept jours ou les habitudes des femmes proches de sa famille.

[43] Voir la référence donnée précédemment pour ce même hadith (rapporté par Abu Dâwud et An-Nasâ'y, authentifié par Al-Albâny et Ibn Hibbân).

Conformément au hadith de Hamna, lorsque le Prophète ﷺ lui dit : « *Considère que tu as tes règles six ou sept jours*. »[44]

Ainsi, la femme qui n'a aucune habitude, c'est-à-dire qui ne sait pas en temps normal où commencent ses règles, se contentera de prendre en compte qu'elle a six à sept jours de règles au début du mois.

Sauf dans le cas où elle sait que ses règles de manière générale arrivent vers le milieu du mois.

Dans ce cas-là, elle prendra en compte qu'elle est en état de menstrues six à sept jours vers le milieu du mois.

C'est l'avis qui a été retenu par l'école hanbalite.

D'autres savants, parmi eux cheikh Mohamed al-'Utheymin, prennent en compte l'habitude des femmes proches de celle-ci, c'est-à-dire sa mère, sa tante ou ses sœurs.
Elle regarde leur habitude et se calque sur elle. Et cela dans le cas où elle est incapable de distinguer le sang soit par une habitude personnelle, soit par ses caractéristiques.

En résumé

❖

La femme en état de métrorragies n'est pas comme la femme en période de menstrues.

Elle est pure et doit prier. Seulement, elle doit laver le sang qui est sorti de ses parties intimes avant chaque prière et renouveler ses ablutions. Il ne lui incombe pas de refaire le ghusl avant chaque prière, car les textes rapportés à ce sujet ne sont pas authentiques, et c'est l'avis majoritaire des savants.

La difficulté dans ce chapitre réside lorsqu'il y a confusion entre le sang des règles et celui des métrorragies. Dans ce cas, la femme doit revenir à son habitude, si elle n'en a pas aux caractéristiques du sang.

Et dans le cas où elle en est incapable, elle se base sur la durée habituelle des menstrues chez les femmes en général, en prenant en compte qu'elle a ses règles pendant six à sept jours. Après quoi elle fait le ghusl, jeûne et prie comme si elle était pure, même s'il y a encore écoulement de sang.

[44] Rapporté par Abû Dâwud (n°287), At-Tirmidhy (n°128) et Ibn Mâjah (n°627). Son authenticité est discutée ; elle a été retenue par l'imam Ahmad et Ishâq ibn Râhawayh, et jugée sahih par Al-Albâny.

Voilà ce qui conclut le chapitre de l'istihâda.

Avant d'aborder le chapitre des lochies, il y a quelques questions importantes qui concernent l'habitude menstruelles.

Le changement d'habitude

Sachez que la période chez la femme peut changer, se déplacer, se raccourcir ou s'allonger.

Il existe pas mal de divergences sur cette question, mais ce qui est prépondérant, c'est que si le sang s'arrête plus tôt que d'habitude, elle fait le ghusl et reprend la prière. Et si la période dure un peu plus longtemps que prévu, il n'y a pas de mal, ce n'est pas réglé à la minute.

Le fait que l'habitude change légèrement arrive, et c'est même courant. La prise de contraceptifs ou l'utilisation d'un stérilet, par exemple, peut dérégler l'habitude chez la femme.

L'habitude interrompue par une période de pureté

Sachez que dans certains cas, l'habitude peut être interrompue par une période en apparence de pureté.
Par exemple, au bout de deux jours, elle voit que le sang s'arrête.

Dans ce cas, elle doit obligatoirement faire le ghusl et reprendre la prière immédiatement, conformément à la parole d'Ibn 'Abbâs : « *Il ne lui est pas licite, lorsqu'elle voit la pureté, de rester sans faire le ghusl*. »[45]

Mais si le sang revient et coïncide toujours avec sa période habituelle de menstrues, on considère que toute cette période, celle du premier saignement, suivie de la période sans sang, suivie du retour du sang, fait partie des règles, du moment que tout cela coïncide avec son habitude.

Qu'est-ce que cela implique ?
Cela implique que si, par exemple, elle avait jeûné pendant le moment où elle était redevenue pure, quand le sang s'était interrompu, elle devra rattraper ce jeûne.
Pourquoi ?
Car en réalité, elle était en état de menstrues durant toute cette période.

En revanche, il n'y a aucun mal pour les prières qu'elle a accomplies, car elle ne pouvait pas faire autrement à ce moment-là.

Troisième question relative à l'habitude :

[45] Parole (athar) d'Ibn 'Abbâs, rapportée notamment dans les recueils de fiqh hanbalite (cf. Al-Mughnî d'Ibn Qudâma).

Le jugement de la souffrah et de la koudrah

Il faut savoir que ces deux types d'écoulements ne sont pas pris en compte lorsqu'ils surviennent durant une période de pureté.

Conformément au hadith d'Umm 'Atiyyah رضي الله عنها :

« *Nous ne considérions pas la koudrah ni la souffrah après la purification*. »[46]

C'est-à-dire que lorsqu'ils surviennent après la purification, ils n'ont pas le jugement des règles.

Donc la souffrah et la koudrah ont en réalité un jugement ambivalent :
si elles arrivent pendant une période de pureté, elles n'ont pas le jugement des menstrues.
Si elles arrivent pendant la période des règles, ou dans le prolongement de celles-ci, on considère qu'elles ont le même jugement que les règles.

Par exemple, si elle voit la souffrah (écoulement jaunâtre) ou la koudrah (écoulement brunâtre) durant sa période habituelle de menstrues, elle les considère comme faisant partie de ses règles.

En revanche, s'ils apparaissent après la purification ou en dehors de la période habituelle des menstrues, ils ne sont pas considérés comme des règles

Chapitre des lochies (النفاس)

❖

Voilà maintenant la troisième catégorie de sang qui sort des parties génitales chez la femme : les lochies.

Les lochies sont un écoulement de sang dû à l'accouchement.
Que celui-ci précède légèrement l'accouchement d'un ou deux jours, survienne pendant l'accouchement, ou après, ce sang a le même jugement, celui du sang des règles.

C'est-à-dire qu'il implique les treize jugements que nous avons mentionnés précédemment : l'interdiction des rapports, de prier, de jeûner, de réciter le Coran selon la majorité, de toucher le Coran, de rester dans la mosquée, et ainsi de suite.

Certains savants exemptent seulement deux de ces jugements : le fait que ce ne soit pas un indice de puberté, et le fait qu'il ne soit pas pris en compte pour la période de viduité de la femme divorcée par exemple.

[46] Rapporté par Al-Bukhâry (n°320).

On peut cependant rajouter ici un jugement important lié à l'accouchement : la femme divorcée ou veuve redevient licite pour le mariage dès l'accouchement.

L'accouchement sans écoulement de sang

Et si l'accouchements est dépourvu de toutes pertes de sang. Dans ce cas, la femme n'a pas à respecter les règles mentionnées précédemment. Elle continue à prier, à jeûner, et ainsi de suite.

Le cas de la fausse couche

Ce jugement concerne également la femme qui fait une fausse couche, à partir du moment où ce qui sort de sa matrice présente quelques traits de la forme humaine. Dès que l'on distingue des traits représentant légèrement des caractéristiques humaines, elle prend le même jugement que la femme en état de lochies.

En revanche, si elle fait une fausse couche et que rien ne sort d'elle, excepté des caillots de sang ou un morceau de chair sans aucune forme, elle n'a pas le jugement de la femme en état de lochies, même s'il y a un écoulement de sang. Elle continue à prier, et ainsi de suite.

La durée des lochies

Sachez que l'immense majorité des savants s'accordent à dire qu'il n'y a pas de durée minimale pour le sang des lochies. Cela peut être un écoulement qui dure un jour, deux jours, trois jours, dix jours, il n'y a pas de durée minimale. Dès que le sang s'arrête, elle fait le ghusl et reprend la prière.

Quant à la durée maximale, l'avis qui est certainement prépondérant dans cette question est qu'elle est de quarante jours.

Comme l'a rapporté Umm Salama dans un hadith rapporté par l'imam Abû Dâwud et d'autres, elle dit que les femmes en état de lochies à l'époque du Messager d'Allah ﷺ restaient indisposées quarante jours.

Et dans une version de ce hadith rapportée par Al-Hâkim, elle dit que le Prophète ﷺ ne leur ordonnait pas de rattraper les prières qu'elles avaient délaissées pendant leurs lochies.[47]

Cet avis a également été rapporté de plusieurs Compagnons du Prophète, et c'est l'avis qui a été adopté par les deux imams Abû Hanifa et Ahmad.

Ce qui veut dire que la période maximale est de quarante jours, à peu près, si elle dépasse d'un ou deux jours, ce n'est pas grave. Et si le sang s'interrompt avant, comme je le disais, elle fait le ghusl, reprend les prières et rattrape le jeûne si cela s'est produit pendant le Ramadan.

[47] Rapporté par Umm Salama ; Abû Dâwud (n°311), At-Tirmidhy (n°139) et Ibn Mâjah (n°648). Une version chez Al-Hâkim (Al-Mustadrak) précise que le Prophète ﷺ ne leur ordonnait pas de rattraper les prières.